

刑法
No223

H28-14

(配点：2)

月 日

月 日

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 甲は、Aの太ももを蹴って怪我をさせたが、甲には、Aに傷害を負わせるまでの意思はなかった。甲には傷害罪は成立しない。
2. 甲、乙及び丙が、互いに意思の連絡をすることなく、同一の機会にそれぞれAに暴行を加えて怪我をさせたところ、その怪我は、乙又は丙いずれかの暴行によるものであり、甲の暴行によるものではなかった。Aがその怪我により死亡した場合、乙及び丙には傷害致死罪が成立し、甲には傷害罪が成立する。
3. 甲は、四畳半の室内で、Aを脅す目的で、さやから抜いた日本刀をその面前で数回振り回したところ、誤ってその日本刀の刃先がAの腕に当たり、Aに怪我を負わせた。甲には傷害罪は成立しない。
4. 甲は、路上でトラブルとなったAの顔面を1回殴ったところ、Aは、その暴行によりバランスを崩し、足下にあった石につまずいて路上に転倒し、頭部を強く打ち付けて怪我をし、これにより数時間後に死亡した。甲がAの死亡の結果を全く予見していなかった場合でも、甲には傷害致死罪が成立する。
5. 甲は、Aら数名が殴り合いのけんかをしているところにたまたま通り掛かり、「もっとやれ。」と言ってはやし立てた。Aらけんかの当事者が怪我をせず、Aらの暴行が互いの相手に対する暴行罪にとどまる場合でも、甲には現場助勢罪（刑法第206条）が成立する。

No223

傷害罪等の成否

正答率

H28-14

正解

4

90%

1 誤っている

最判昭25.11.9。判例は、暴行についての意思が存すれば、傷害罪は成立している。本記述においては、甲は、Aの太ももを蹴るという暴行について認識・予見しているため、暴行罪の故意が認められ、当該暴行によりAに怪我を負わせているから、結果的加重犯である傷害罪が成立する。

2 誤っている

207条。2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。その趣旨は、犯人の側に挙証責任を転換するとともに、意思の連絡について一種の法律上の擬制を用いて共犯の範囲を拡張する点にある。同時傷害の特例が適用される前提条件は、傷害がいずれかの者の暴行により生じた可能性があることであり、行為者が傷害を惹起する暴行を行ったことが前提となる。本記述においては、甲、乙及び丙が、互いに意思の連絡をすることなく、同一の機会にそれぞれAに暴行を加えて怪我をさせたところ、その怪我は、乙又は丙いずれかの暴行によるものであるため、乙及び丙には、同時障害の特例が適用され、傷害致死罪が成立するが、甲については、甲の暴行によるものではなかったことが判明していることから、同時傷害の特例は適用されず、甲の暴行とAの傷害との間に因果関係が認められないため、甲には傷害罪が成立しない。

3 誤っている

最決昭39.1.28（百選Ⅱ3事件）。判例は、本記述と同様の事案において「狭い四畳半の室内で被害者を脅かすために日本刀の抜き身を数回振り廻すが如きは、とりもなおさず同人に対する暴行というべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、208条の「暴行」は、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないが、少なくとも、相手の五官に直接間接に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであることが必要であるということを挙げている。本記述においては、甲に暴行の故意が認められ、その暴行によりAに怪我を負わせているから、甲には暴行罪の結果的加重犯である傷害罪が成立する。

4 正しい

最判昭26.9.20。判例は「傷害致死罪の成立には傷害と死亡との間の因果関係の存在を必要とするにとどまり、致死の結果についての予見は必要としない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、致死の結果について認識・予見がある場合には、殺人罪が成立してしまい、傷害致死罪の独自の領域が失われてしまうということを挙げている。本記述における甲はAの死亡の結果を全く予見していなかったが、甲の暴行とA死亡との間に因果関係が認められる以上、甲には傷害致死罪が成立する。

5 誤っている

206条。前二条の犯罪（注：傷害罪、傷害致死罪）が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。本記述においては、Aらげんかの当事者が怪我をせず、Aらの暴行が互いの相手方に対する暴行罪にとどまっているから、甲には現場幫助罪は成立しない。